

تأسيس شركة المساهمة-المشغل

Автор: Кагиров А.-Х.А. · Свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024 ·

Center Group Company · Engagement: CPFSR-RF-DESIGN-2026

تأسيس شركة المساهمة-المشغل والتسجيل التنظيمي

الوثيقة: مشروع تأسيس المشغل الشخصية الاعتبارية وخطة التسجيل التنظيمي بالتوازي. **الهدف:** إغلاق الإشارات الحمراء B5 (غياب المشغل المؤسسي) و B6 (غياب التسجيل لدى Roskomnadzor) من التدقيق الموحد بتاريخ 24.05.2026. **مؤلف المفهوم والمؤسس الوحيد:** عبد الحكيم أحمدوفيتش كاغиров (شهادة إيداع رقم 4011265 بتاريخ 19.12.2024). **التاريخ:** 24.05.2026.

1. الهيكل المؤسسي

1.1. نوع الشخص الاعتباري

شركة المساهمة «المنصة الرقمية ج.س.ف.س.ر» (شركة مساهمة غير عامة، المادة 7 من القانون الفيدرالي رقم FZ-208 بتاريخ 26.12.1995 «بشأن شركات المساهمة»).

مبررات اختيار الشكل:

- مطابق للمادة 5 الجزء 1 من القانون FZ-259 (المتطلبات على مشغل نظام معلومات الأصول الرقمية — شركة مساهمة غير عامة أو شركة محدودة المسؤولية أو مؤسسة ائتمانية).
- يسمح بالعمل المُوجَّه مع المستثمرين عبر إصدار الأسهم الممتازة.
- يجيز المشاركة في المشاريع البين-وزارية على مستوى VEB.RF / وزارة التنمية الاقتصادية.

1.2. رأس المال والأموال الخاصة

انتباه (التمييز القانوني بين FZ-208 وتوجيه بنك روسيا U-4336): رأس المال (المادة 25 من FZ-208) والأموال الخاصة لمشغل نظام المعلومات للأصول الرقمية (توجيه بنك روسيا U-4336 تطويرًا لـ P-779) فئتان مختلفتان. للحصول على وضع مشغل نظام معلومات الأصول الرقمية، تُشترط في آن واحد:

- رأس مال شركة المساهمة:** لا يقلّ عن 100 000 روبل (الحد الأدنى بمقتضى المادة 26 من FZ-208 لشركة مساهمة غير عامة). عند التأسيس يُخطّط لـ 10 000 000 روبل من الأسهم العادية المدفوعة.
- الأموال الخاصة (رأس المال) $\leq 50\,000\,000$ روبل** (متطلب البند 1.2 من توجيه بنك روسيا U-4336). تتشكّل من رأس المال المدفوع والإيرادات من الإصدار والأرباح غير الموزعة ومصادر أخرى وفق منهجية بنك روسيا. تُؤكّد بتقرير تدقيق.

البنية وقت التأسيس:

- 100% من الأسهم العادية لدى المؤسس.
- رأس مال ≤ 10 ملايين روبل + مساهمة في رأس المال الإضافي/إيرادات الإصدار بعد جولة Seed يضمنان أموالاً خاصة إجمالية ≤ 50 مليون روبل في وقت تقديم الطلب إلى سجل مشغلي أنظمة معلومات الأصول الرقمية.
- في الجولات اللاحقة – إصدار أسهم ممتازة بحقوق خاصة (الحماية من تخفيف الرقابة).

1.3. المسؤولون (المطابقة لـ P-779)

المنصب	متطلب P-779	موعد التعيين
المدير العام	تعليم عالٍ اقتصادي/قانوني؛ ≤ 3 سنوات خبرة في المناصب القيادية بالقطاع المالي؛ مطابقة التأهيل	T+1 شهر بعد التأسيس
رئيس مجلس الإدارة	مستقل؛ سمعة مؤكدة	T+2 شهر
رئيس الامتثال (HOC)	شهادة ICA / IRM / ACAMS أو ما يعادلها؛ ≤ 5 سنوات خبرة في AML/KYC	T+2 شهر
رئيس أمن المعلومات (CISO)	شهادة FSTEC؛ ≤ 5 سنوات خبرة على CII-1 / UZ-1	T+2 شهر
المستشار القانوني الرئيس	تخصص في FZ / 779-P / 152-FZ-259	T+1 شهر
رئيس المخاطر (CRO)	FRM / PRM أو ما يعادلها	T+3 شهر
المدقق الداخلي	عضو في منظمة تنظيم ذاتي للمدققين	T+3 شهر
كبير المحاسبين	المطابقة للمادة 7 من القانون الفيدرالي رقم FZ-402 «بشأن المحاسبة»، متطلبات المادة 11.1 من FZ-86 على مسؤولي البنية المالية	T+1 شهر

1.4. الوثائق التأسيسية

في إطار التأسيس تُحضّر الحزمة:

1. النظام الأساسي لشركة المساهمة «المنصة الرقمية ج.س.ف.س.ر» (على أساس النظام الأساسي النموذجي، مع أحكام خاصة وفق P-779).
2. قرار المؤسس الوحيد بإنشاء شركة المساهمة.
3. اتفاقية إنشاء شركة المساهمة.
4. طلب التسجيل الحكومي (نموذج P11001) لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية.
5. وثيقة دفع رأس المال (وقت التأسيس – لا تقل عن 50% من رأس المال).

إعداد الحزمة — T+0...T+2 شهر من لحظة اتخاذ قرار الإطلاق.

1.5. هيكل الملكية (المستهدف)

المرحلة	المؤسس	المستثمر	رأس المال الحكومي	الإدارة العليا (ESOP)
التأسيس	100%	—	—	—
بعد جولة 1.8 مليار P (25 مليون دولار)	85.8%	9.21%	—	(ESOP) 5.0%
بعد Series A (T+18 شهرًا)	64%	25%	—	(ESOP + جدد) 11%
بعد Series B برأس مال حكومي (T+36 شهرًا)	48%	25%	15%	12%

2. التسجيل في السجلات التنظيمية (بالتوازي مع التأسيس)

2.1. التسجيل كمشغل بيانات شخصية (المادة 22 من FZ-152)

الموعد: الإخطار إلى Roskomnadzor — T+0.5 شهر (قبل أي معالجة لبيانات المستخدمين الشخصية في تطبيق العرض التوضيحي).

تكوين الإخطار:

- أغراض معالجة البيانات الشخصية.
- فئات البيانات الشخصية (الاسم، رقم INN، رقم SNILS، البيومتريا وفق FZ-572، بيانات جواز السفر).
- فئات أصحاب البيانات الشخصية.
- قائمة الإجراءات (الجمع، التسجيل، التنظيم، الحفظ، الاستخدام، النقل، الحذف).
- وصف تدابير الحماية (قرار الحكومة رقم 1119، قراري FSTEC رقم 21 / FSB).
- معلومات النقل العابر للحدود (غائب).
- تاريخ بدء المعالجة.
- مدة المعالجة.

الوضع بتاريخ 24.05.2026 في تطبيق العرض التوضيحي: لا تُجمع بيانات شخصية فعلية؛ يُقدّم إخطار RKN بالتزامن مع تسجيل شركة المساهمة لاستبعاد الواقعة المنصوص عليها في المادة 13.11 من قانون المخالفات الإدارية.

2.2. التسجيل لدى Rosfinmonitoring (115-FZ)

الموعد: T+1 شهر. تعيين المسؤول الخاص بمكافحة غسل الأموال؛ تطوير قواعد الرقابة الداخلية (PVK)؛ التسجيل في الحساب الشخصي لـ Rosfinmonitoring.

2.3. الطلب إلى سجل مشغلي نظم معلومات الأصول الرقمية (بنك روسيا، P-779)

الموعد: T+3...T+6 شهرًا بعد تأسيس شركة المساهمة وتشكيل حزمة الوثائق الكاملة.

تكوين الطلب:

- الوثائق التأسيسية لشركة المساهمة.
- معلومات عن المسؤولين (وفق P-779).
- قواعد نظام المعلومات (المادة 6 من FZ-259).
- وصف بنية DLT (مع مزود DLT محدد: Masterchain / ما يعادله).
- تدابير الحماية وفق GOST R 57580.1 المستوى 4.
- تقرير FSTEC / FSB.
- تقرير تدقيق أمن معلومات مستقل.
- وثائق المطابقة لـ P-779 (استمرارية الأعمال، المخاطر التشغيلية CIPF-716، P).
- خطة عمل المشغل (على أساس 04_Бизнес-план/Бизнес-план_ЦП_РФСР.md بعد إعادة الهيكلة).
- النموذج المالي (على أساس 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РФСР.md بعد إعادة الهيكلة).

2.4. التصنيف كبنية تحتية معلوماتية حرجية (FZ-187، قرار الحكومة رقم 127)

الموعد: T+6...T+12 شهرًا (بعد التشغيل الفعلي). تقديم طلب التصنيف إلى FSTEC، الفئة المتوقعة – الأولى (هدف هام من أهداف البنية التحتية الحرجية).

2.5. اعتماد CIPF (FSB) ووسائل الحماية (FSTEC)

الموعد: T+9...T+18 شهرًا. الحصول على شهادات FSB لـ CIPF (CryptoPro / SignalCom / ما يعادلها) وشهادات FSTEC لوسائل حماية المحيط.

2.6. طلبات إلى Rospatent لتسجيل برامج الحاسوب (المادة 1262 من القانون المدني)

الموعد: T+1...T+3 شهر. تسجيل أربعة مكونات:

1. تطبيق الجوال (PWA + بناء Capacitor).
2. الجزء الخادم (backend).
3. عقدة DLT للمشغل.
4. وحدة KYC.

2.7. طلب علامة تجارية (المادة 1477 من القانون المدني)

الموعد: T+1 شهر. طلب تسجيل العلامات اللفظية «PN RSFSR» و«RSFSR» في فئات 9 Nice (البرمجيات)، 36 (الخدمات المالية)، 42 (الخدمات العلمية والتقنية).

2.8. الاستفسار لوزارة المالية (المادة 34.2 من القانون الضريبي)

الموعد: T+2 شهر. طلب مكتوب لوزارة المالية للحصول على التكييف الضريبي الرسمي:

- لمبادلة الأصل الرقمي الأولي بأصل بنوي (المادة 39 من القانون الضريبي مقابل المادة 282.2)؛
- لوضع المشغل بوصفه وكيلًا ضريبيًا وفق المادتين 226.1 / 214.11 من القانون الضريبي؛
- لوضع ضريبة القيمة المضافة لعمليات الأصول الرقمية في الصيغة الجديدة للفقرة الفرعية 12.2 من البند 2 من المادة 149 من القانون الضريبي؛
- لوضع التعريف المُبسط للعمليات وفق الجزء 1.4-2 من المادة 7 من FZ-115.

2.9. الطلب إلى النظام القانوني التجريبي (FZ-258)

الموعد: T+3 شهر. الطلب إلى إدارة التكنولوجيا المالية في بنك روسيا لإجراء pilot-light (انظر - 04_Бизнес - план/Wedge_pilot-light.md) في نظام قانوني تجريبي.

3. خارطة الطريق الموحدة للتأسيس

الشهر	الإجراء
T+0	اتخاذ قرار الإطلاق؛ توزيع المفهوم على المؤسس الوحيد
T+0.5	إخطار RKN بمعالجة البيانات الشخصية
T+1	تقديم وثائق تسجيل شركة المساهمة إلى مصلحة الضرائب؛ تعيين المدير العام والمستشار القانوني الرئيس وكبير المحاسبين
T+1	طلب علامة تجارية إلى Rospatent
T+1	طلبات إلى Rospatent لتسجيل برامج الحاسوب
T+2	تعيين CISO ورئيس الامتثال ورئيس مجلس الإدارة
T+2	التسجيل لدى Rosfinmonitoring؛ اعتماد PVK
T+2	استفسار لوزارة المالية بشأن التكييف الضريبي (المادة 34.2 من القانون الضريبي)

الشهر	الإجراء
T+3	تعيين CRO والمدقق الداخلي
T+3	الطلب إلى النظام القانوني التجريبي لبنك روسيا
T+3	إعداد حزمة الوثائق للطلب إلى سجل مشغلي نظم معلومات الأصول الرقمية
T+6	تقديم الطلب إلى سجل بنك روسيا لمشغلي نظم معلومات الأصول الرقمية (P-779)
T+9	بدء اعتماد CIPF / وسائل الحماية
T+12	التصنيف كبنية تحتية معلوماتية حرجية (بحسب التشغيل)
T+18	الحصول على جميع الشهادات المتخصصة
T+24	إطلاق pilot-light بموجب FZ-259 الساري (انظر وثيقة wedge)

4. المخاطر القانونية التي تُغلقها هذه الوثيقة

الإشارة الحمراء للتدقيق	الإغلاق
B5 غياب المشغل الشخصية الاعتبارية المؤسسي	تأسيس شركة مساهمة برأس مال ≤ 50 مليون روبل؛ خطة تعيين المسؤولين وفق P-779
B6 مشغل البيانات الشخصية غير مسجل لدى RKN	إخطار RKN في T+0.5 شهر؛ حتى ذلك الحين لا تُجمع بيانات شخصية فعلية
B2 الإعلان عن خدمة مالية غير مرخصة في RuStore	نقل الوصف في RuStore إلى سجل معلوماتي تعريفي؛ أُضيف تنبيه بشأن الوضع القانوني (انظر 09_Мобильное_приложение/Публикация_RuStore/01_Описание_приложения.md)
A1 قانوني AMBER الضرائب على مبادلة الأصول الرقمية	استفسار لوزارة المالية وفق المادة 34.2 من القانون الضريبي في T+2 شهر
A2 قانوني AMBER وضع الوكيل الضريبي	ضمن الاستفسار لوزارة المالية

الإغلاق	الإشارة الحمراء للتدقيق
التقديم بعد 6 أشهر من التشغيل الفعلي	AMBER قانوني A5 تصنيف البنية التحتية الدرجة
طلب لإدارة التكنولوجيا المالية في بنك روسيا في T+3 شهر	AMBER قانوني A6 البيئة التجريبية FZ-258

5. المواعيد وتمويل النشاط التنظيمي الأولي

المواعيد	المليون روبل	البند
T+0...T+2 شهر	0.2	تأسيس شركة المساهمة (الرسوم الحكومية، المرافقة القانونية، الموثق)
T+1 شهر	0.3	طلبات إلى Rospatent (4 برامج حاسوب + علامة تجارية)
T+3...T+6 شهر	8.0	إعداد حزمة سجل P-779
T+1...T+2 شهر	0.8	إعداد Rosfinmonitoring J PVK
T+0.5 شهر	0.1	إخطار RKN
T+0...T+9 شهر	14.0	المرافقة القانونية للتأسيس (مستشار خارجي 9 أشهر)
T+2 شهر	1.2	الرأي الضريبي لوزارة المالية (المكوّن القانوني)
	24.6	الإجمالي (الحزمة الأولى للنفقات التنظيمية)

هذا المبلغ مُدرّج في جولة البدء البالغة 1.8 مليار روبل (25 مليون دولار).

تاريخ الإعداد: 24.05.2026. أُعدّ: في إطار تصحيح الإشارات الحمراء للتدقيق الموحد؛ SoT موحد لكفاف المشروع التنظيمي.